

1501776-46.2019.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... do E. Tribunal de Justiça: TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Ocorrência - Ausência de elementos que demonstrem destinar-se a mercadoria à comercialização - Ademais, a quantidade da substância entorpecente pelo indicar o tráfico, mas não é elemento só por si suficiente para seu reconhecimento - Recurso provido para tal fim. (TJSP - Apelação Criminal nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501776-46.2019.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501776-46.2019.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2359594/2019 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 9030446 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 5510/19/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2359594 - 02º D.P. PIRACICABA, 5510/19/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2359594 - 02º D.P. PIRACICABA, 5510/19/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN GIOVANI CANDIDO DE ALMEIDA DOGADO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

CRISTIAN GIOVANI CANDIDO DE ALMEIDA DOGADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, na noite de 12 de dezembro de 2019, por volta das 22h17, na Rua Jorge Zohner, nº 118, Bairro Morumbi, nesta cidade e comarca de Piracicaba, previamente ajustado e em unidade de desígnios com SILVIO RODRIGUES DE CAMPOS NETO e VINICIUS LEONARDO ALVES BENTO (já sentenciados), guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 47 porções de maconha (massa bruta de 95,3 gramas), 18 cápsulas de plástico de cocaína (massa bruta de 31,4 gramas) e 24 porções de "crack" (massa bruta de 22,6 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais realizavam patrulhamento na pista de skate do bairro Morumbi, local conhecido pela prática de comércio de entorpecentes, ocasião em que visualizaram os acusados, os quais demonstraram atitudes suspeitas ao perceberem a

presença policial, tendo se separado e sentado em locais distintos, razão pela qual foram abordados. Durante a revista pessoal, na posse do acusado VINICIUS, no interior de uma mochila que trazia consigo, foram encontradas 45 porções de maconha, e a quantia de R\$ 68,00 (sessenta e oito reais). Na posse de SILVIO, foram encontradas 18 porções de cocaína e 24 porções de "crack", as quais estavam dentro de sua pochete. E, na posse de CRISTIAN, foram encontradas 2 porções de maconha. Indagados pelos policiais, os acusados apresentaram versões conflitantes e desconexas, imputando um ao outro a prática do tráfico.

Os réus SILVIO e VINICIUS foram notificados pessoalmente (fls. 200 e 202) e, após regular processamento, foi proferida sentença (fls. 487/499).

CRISTIAN, a seu turno, foi notificado por edital (fls. 337), mas não respondeu à notificação, nem constituiu defensor, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional com relação a ele, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, autorizada a produção antecipada das provas (fls. 371/374).

Posteriormente localizado, o réu foi notificado pessoalmente (fls. 559) e apresentou defesa preliminar (fls. 654/655), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 656/657).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, interrogando-se, após, o acusado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 425/427, que trouxe resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria também restou comprovada.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado negou a prática delitiva. Disse que estava voltando da casa da sua mãe quando parou no local para comprar maconha. Afirmou que comprou duas porções de maconha do corréu Vinicius, aduzindo que não conhecia os réus anteriormente. Aduziu que, por ocasião da abordagem, estava na posse de apenas uma porção de maconha, porquanto já havia fumado a outra.

Em juízo, disse que é usuário e estava com duas porções de maconha. Asseverou que não conhecia os acusados e não comprou o entorpecente de nenhum deles.

O policial militar Marcelo relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Morumbi, em local já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram três indivíduos no Parque Piracicamirim, juntos, de pé. Atestou que, ao avistar a equipe, eles demonstraram certo nervosismo e se sentaram, razão pela qual decidiram abordá-los. Informou que encontraram drogas com eles: com Silvio, na pochete, 18 pinos cocaína e 24 porções de "crack", com Vinicius, numa bolsa, 45 porções de maconha e R\$ 68,00 em notas trocadas, e com Cristian, duas porções de maconha. Disse que eles foram questionados e um ficava falando que era do outro, razão pela qual foram todos conduzidos à Delegacia.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Leonardo.

Da análise da prova coligida nos autos, conclui-se, com absoluta certeza, que as duas porções de maconha apreendidas pertenciam ao acusado. Porém, os elementos de prova produzidos não permitem a conclusão segura de que ele estava envolvido na prática ilícita e de que a droga se destinava à traficância.

A quantidade de entorpecente apreendida (2 porções de maconha) é compatível com a assertiva do acusado de que se destinavam ao consumo próprio.

Ademais, ele alegou, na fase policial, que foi ao local comprar entorpecente do corréu Vinicius, com quem foi apreendida significativa quantidade de maconha, sendo Vinicius inclusive condenado pela prática de tráfico.

Some-se a isso que não foram flagrados atos de traficância e não havia denúncias anteriores da prática do ilícito pesando sobre o réu.

Não pode, enfim, ser afastada a alegação do réu de que a droga se destinava a seu uso próprio, impondo-se a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes.

Nesse sentido o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça: TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Ocorrência - Ausência de elementos que demonstrem destinar-se a mercadoria à comercialização - Ademais, a quantidade da substância entorpecente pelo indicar o tráfico, mas não é elemento só por si suficiente para seu reconhecimento - Recurso provido para tal fim. (TJSP - Apelação Criminal nº 110.272-3 - Ribeirão Pires - Rel. Bento Mascarenhas - J. 16.09.91 - v.u.).

2. A pena a ser aplicada é a prevista no art. 28, I, do referido diploma legal (advertência sobre os efeitos da droga), dada a primariedade do acusado.

3. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar CRISTIAN GIOVANI CANDIDO DE ALMEIDA DOGADO, qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, submetendo-o à pena de advertência sobre os efeitos da droga, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Piracicaba, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA